

울산지사 종합감사 조치요구사항

【'24. 3. 11 ~ 3. 15】

2024. 4.

해 양 환 경 공 단

감 사 실

징 계·개 선 요 구

제 목 선박예산 부담집행에 관한 사항

관 련 부 서 울산지사

조 치 부 서 인재경영처, 방제기술연구처

내 용

1. 업무개요

울산지사에서는 「해양환경관리법」 제96조¹⁾에서 정한 사업 수행 등을 위하여 청방선 및 예방선 등 선박 8척을 공단「선박운영규정」에 따라 관리·운영하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

「선박안전법」 제89조제2항제1호에 따르면 정당한 사유 없이 선박검사를 받지 아니한 자는 500만원 이하의 과태료에 처하고 있으며, 공단「선박운영규정」 제7조(기관장의 임무) 및 상가수리 용역 시방서에 따라 선박 기관장은 본선 기기의 개방정비 시 감독 및 선박검사 업무를 성실히 수행하도록 하고 있다.

그리고 공단「임직원 행동강령규정」 제16조(예산의 목적 외 사용 금지) 및 제19조(투명한 회계 관리)에 따라 예산을 목적 외의 용도로 사용할 수 없으며, 회계원칙에 따라 사실에 근거하여 정확하고 투명하게 관리하여야 한다고 명시되어 있다.

1) 해양환경의 보전·관리·개선을 위한 사업, 해양오염방제사업, 해양환경·해양오염 관련 기술개발 및 교육훈련을 위한 사업

3. 확인된 사실관계

울산지사 ◎호는 '23년 선박검사를 위해 상가수리 용역¹⁾을 시행하고 세부 수리항목 중 '23년도 좌현 보기관을 개방정비 실시하였으나 검사관 입회하에 개방검사를 받지 않고 조립하여 '23. 9. 6. 선박검사관(KOMSA)으로부터 보기관 개방검사를 위해 육안으로 확인 할 수 있도록 분해할 것을 요청 받았다.

당시 용역업체에서는 좌현 보기관 개방정비 후 조립 여부를 용역감독관 A기관장에게 문의하였으나, 기관장은 선박검사 수검여부를 확인하지 않은 채 승인하여 조립을 시행하였다.

보기관 검사가 완료되지 않은 사실을 알게 된 울산지사 수리담당 B는 보기관 검사 수검을 위해 용역업체에게 재개방 추가 작업을 지시하고, 비용에 대해서는 향후 별도로 보상해주기로 약속하였다.

B는 보상해 주기로 한 비용을 지급하기 위해 ◎호 상가수리 종료 약 2개월 뒤인 '23. 11. 10. 예방선 ◇호 원치 유압모터를 구매하는 것으로 서류(기부속청구서, 검수조서, 전자결재 공문(구매계획/결과, 지출결의서))를 허위로 작성하여 '23. 11. 14. 용역업체에게 7,480천원을 지급하였다.

울산지사장 C는 ◎호 상가수리 당시('23. 9. 6.) 보기관 개방을 위해 추가작업을 진행해야 한다는 보고를 받았으나 구체적인 재개방 사유(경위)와 추가비용에 대해서는 듣지 못하였고 상세내용에 대해 보고 할 것을 지시하지는 않았다고 진술하였다.

또한, 울산지사장은 B가 '23. 11. 14. ◇호 원치 유압모터 구매비용 지급을 위한 허위서류 결재 상신 시에도 정확한 고장 상황이나 실제 부품수급 여부 등을

1) 기관수리용역 기간/금액/과업내용 : '23.8.29~9.7. / 40,568천원 / 좌현 보기관 개방정비 등 각종 검사 수검

확인하지 않고 결재를 하여 대금이 지급되도록 하였다.

다만, ◇호 유압모터로 지급한 7,480천원은 타 선박 보기관 개방 유사 거래 실적과 비교하여 과한 금액은 아니며, B가 금품 등을 개별적으로 유용하거나 수수한 사실은 없는 것으로 확인되었고

당시 울산지사는 '23.7월 ◎호 수리담당자 D가 OO지사로 전보 후 충원이 없었으며, B는 예방선 2척의 상가수리 업무를 수행하던 중 ◎호 선박검사 기한이 촉박한 상황에서 급하게 업무를 넘겨 받아 진행하였던 것으로 확인되었다.

4. 감사결과 확인된 문제점

◎호 기관장 A는 '23. 8. 상가수리 시 기관수리용역 감독관으로서 보기관 개방정비를 하였음에도 검사관 입회하에 개방검사를 받지 않고 발전기를 조립하는 것을 승인하는 등 감독업무를 소홀히 하였으며,

수리담당 B는 '23. 8. ◎호 상가수리 시 기관장의 과실로 추가비용이 발생하자 지사장에게 사실관계를 명확히 보고하지 않은 채 수리업체에 추가작업을 지시하고 발생한 추가비용을 지급하기 위해 ◇호 기부속 구매 서류를 허위로 작성하여 대금 7,480천원을 지급하였다.

울산지사장 C는 '23. 8월 ◎호 상가수리 시 보기관 개방검사 추가비용이 발생한 사실을 보고 받았음에도 사실관계를 확인하거나 처리방안을 제시하지 않고, '23. 11월 B가 고가(7,480천원)의 원치 유압모터 구매서류를 수차례(계획, 결과, 지출결의 등) 허위로 상신하였음에도 예인작업 주요기능에 결정적인 유압모터 구매 사유와 실제 수급여부 등 사실관계를 미 확인하는 등 예산처리에 있어

후속조치에 대한 소속직원 관리감독이 소홀하였다.

5. 관계부서 의견

이에 대하여 울산지사에서는 기관장의 임무를 다시 한번 숙지하고 업무를 성실히 수행할 것이며, 부적정한 회계처리 및 서류조작이 발생하지 않도록 주의하겠다고 하였다.

6. 조치할 사항

① 선박운영규정 제7조(기관장의 임무) 및 용역 지방서에 따라, 본선 보기관 개방수리 시 감독 및 선박검사 업무를 성실히 수행하여야 함에도 상주 용역감독으로서 수리업자가 보기관 개방검사를 받지 않은 채 조립하는 것을 승인하는 등 그 직무에 소홀히 하였다.

〈관련자〉 울산지사 기술직 A “징계” (’24.3.15. 퇴직으로 ‘면책’)

② ’20.6월 선박수리(공무) 업무로 채용된 직원으로서 전문성과 청렴성이 요구되는 소관직무에 대해 성실히 수행하여야 함에도 선박수리 시 발생될 수 있는 과실에 대해 지사장과 본사에 사실 그대로 보고하지 않고 은폐하기 위해 규정을 위반하여 부적정하게 회계처리를 하고 서류를 조작하는 등 직무를 태만히 하였다.

〈관련자〉 울산지사 일반직 B “징계”

③ 선박운영 및 유지보수 업무에 책임과 권한을 갖는 소속기관장으로서 그 직무를 성실히 수행하여야 함에도 상가수리 시 발생된 추가 비용에 대해 처리방안이나

그 이후 허위로 상신한 예방선 중요 기부속인 원치 유압모터 구매서류에 대해 사실관계를 확인하지 않는 등 그 직무를 소홀히 하였다.

〈관련자〉 울산지사장 일반직 C “징계”

④ 방제기술연구처장은 선박 주요 검사항목이 누락되지 않도록 선박 정기수리 설계기준 및 선박 검사 표준절차 등을 마련하여 소속기관에서 선박검사를 효율적으로 수검할 수 있도록 개선하시기 바랍니다. (개선)

경 고 요 구

제 목 선박 사고보고 지연에 관한 사항

관 련 부 서 울산지사

조 치 부 서 울산지사

내 용

1. 업무개요

공단은 선박 관리 중 운항불능에 이르게 된 사고 발생 시 이사장 및 관련 기관에 지체 없이 보고하고 있으며, 특히 국유재산인 청항선의 경우에는 해양수산부 장관 또는 지방청장에게 승인을 받은 후 사후 조치를 이행하고 있다.

또한, 감사처는 선박 사고에 의한 보고 누락이 빈번하게 발생함에 따라, 안전사고 및 선박 운항불능 등의 사고 발생 시 지체 없이 이사장 및 관련부서에 보고하도록 안내한 바¹⁾ 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

「선박운영규정」 제39조(사고보고) 제1항 2호에 따르면, 선장 및 소속기관장은 선박이 침몰, 좌초, 전복되거나 기타 충돌, 화재, 기관고장 등으로 운항불능에 이르게 된 사고 발생 시 이사장 및 관련기관에 지체 없이 보고하여야 하며,

1) 감사실-1217(2015.5.26. 「사고보고체계 확립 철저 특별지시」)

’23년도 공단과 해수부 간 체결한 “청항선 관리업무 위탁계약서”에는 청항선 운영업무와 관련한 중대한 수리, 보수가 필요한 때에는 장관 또는 지방청장에게 승인을 받은 후 개선 조치하여야 한다고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 울산지사는 감사대상기간 중 총 5건에 대해 사고 발생 이후 관련 규정에 따른 이사장 및 관련부서에 사고보고를 누락하거나 지연 보고한 사실이 확인되었으며,

청항선 ☆호 운영에 대한 중대 수리사항이 발생하여 선박 운항이 불가한 상황이었음에도 해수부장관 또는 지방청장에게 보고하거나 승인받은 사실이 없는 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 의견

울산지사는 향후 선박사고 발생 시 관련부서에 신속하게 보고하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

울산지사장은 「선박운영규정」에 따라, 선박이 기관고장 등으로 운항불능에 이르게 된 경우 이사장 및 관련기관에 보고가 누락·지연 되는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (경고)

경 고 요 구

제 목 위임전결규정 준수에 관한 사항

관 련 부 서 울산지사

조 치 부 서 울산지사

내 용

1. 업무개요

공단은 각 종 업무처리에 대한 이사장의 권한 일부를 위임하기 위해 각 직위별 전결권한에 관한 사항을 ‘위임전결규정’에 명확하게 정하여 공단 경영상 자율적 책임경영체제를 확립하고 있으며,

이에 따라, 지사에서 ‘수입 및 지출기본품의·지출결의’ 발생 시 위임전결규정 제5조(전결사항 및 기준)에 따라 지사장에게 결재를 득하도록 되어 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단 「위임전결규정」 제5조(전결사항 및 기준) 제1항에서는 “각 부서별 소관 업무에 대한 직위별 위임전결사항 및 기준은 [별표]와 같으며 공단에서 발생하는 모든 업무를 처리함에 있어 가장 우선적으로 적용” 하도록 규정하고 있다.

동 규정 제8조(부재시 결재)에서는 “출장, 휴가 또는 기타 부득이한 사유로 특정 업무의 전결권자가 결재를 할 수 없는 경우 직제규정 제7조 및 제16조에 의한

그 직무를 대리하는 자가 전결권한을 행사할 수 있으며 중요한 사항에 대해서는 해당 전결권자 업무 복귀 후 부재기간 중 처리한 업무내용을 지체없이 보고하여야 한다.” 라고 명시되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 울산지사는 감사대상기간('21.2 ~ '24.2) 중 '23년도 3월부터 '24년도 2월까지 총 226건¹⁾의 예선작업분에 대한 ‘수입회계결의서’ 결재를 일부 대리점이 긴급 요청²⁾했다는 사유로 전결권자 또는 직무 대리자의 결재 없이 업무 담당자가 단독으로 시행하였고, 이후 지사장(전결권자)은 전자결재에서 수입회계서 내용을 참조로 확인하였다.

4. 관계부서 의견

울산지사는 앞으로 위임전결규정을 준수하여 업무를 처리 하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

울산지사장은 향후 동일·유사 사례가 재발하지 않도록 소속직원 교육을 실시하고, 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (경고)

1) 2023년: 217회 / 2024년: 9회

2) 수입회계결의서가 완료되어야 세금계산서 발행 및 예선료 청구 가능

경 고 요 구

제 목 근태관리에 관한 사항

관 련 부 서 울산지사

조 치 부 서 울산지사

내 용

1. 업무개요

공단은 「취업규칙」에 근거하여 직원의 근태 발생 시 상황에 따라 구분하여 전산 등록(외근, 외출, 조퇴, 지각 등)을 하고 있으며, 해양오염사고와 관련하여 일과 시간(09:00~18:00) 내 현장 방제조치 수행 시 근무상황부 전산등록¹⁾을 시행하고 있다.

이와 관련하여 방제운영팀(現 예방·대응처)은 해양오염사고시 상황근무자는 방제조치시 투입되는 모든 인력에 대하여 근무상황부 전산등록, 근무상황부, 선박 운항일지, 해양오염사고 보고서 또는 방제작업 결과보고서 등 기록관리를 철저히 하도록 시달(방제운영팀-997, 2010.7.15.)한 바 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

공단 「취업규칙」 제38조(근태 정리) 제1항에서는 “근태담당부서는 직원의 근태 점검 결과를 집계하여 관리하여야 하며, 제40조(근무상황부의 전산관리)에 따라 근무상황부대장 비치는 생략할 수 있다.” 라고 명시되어 있다.

1) 선박은 별도 근태조치 없이 소속기관장이 ‘선박관리시스템’의 운항일지 확인으로 갈음

또한, 공단「취업규칙」제22조(지각, 조퇴, 외출)에 따르면, 출근시각으로부터 3시간까지의 출근을 지각으로 하고, 종무시각전의 퇴근을 조퇴로, 근무시간 중 불가피하게 수행하여야 하는 사적 용무는 외출로 하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

울산지사 감사대상기간('21.2 ~ '24.2) 중 방제작업 투입인력에 대한 근무상황부와 근태기록 대조 결과, 총 4건의 사고에서 5건에 대해 별도근태(외근)처리를 하지 않은 사실이 확인되었다.

* 선박은 별도 근태조치 없이 소속기관장이 '선박관리시스템'의 운항일지 확인으로 갈음

그리고 근태처리 현황을 점검한 결과, 규정과 맞지 않는 근태를 사용하거나 외근 사유를 미기재 하는 등 총 18건의 근태관리 미흡 사례가 확인되었다.

4. 관계부서 의견

이에 대하여 울산지사는 향후 근태관리에 철저를 기하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항 울산지사장은 규정에 맞지 않게 사용한 총 23건의 근태에 대해서 시정하시기 바라며, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (경고)

일련번호	2024-종합-02-지적-05
------	------------------

권 고

제 목 방제부선 ★호·㉠호 승무정원 반영 필요

관 련 부 서 울산지사, 여수지사

조 치 부 서 울산지사, 여수지사

내 용

1. 업무개요

울산·여수지사 방제부선 ㉠호, ★호는 선박운영규정 제2호에 따라 해양오염 사고 발생 시 기름이 이적 또는 유출된 기름을 회수하여 적재하기 위하여 건조되거나 개조된 선박이며,

오염사고 대응을 위해 소속기관 방제계획서 내 다음과 같이 업무분장을 지정하여 유회수기, 유수분리기, 소화장비 등을 적재하고 있다.

< 울산지사 방제대응계획서 - 부속서 [첨부17] 각 담당자의 업무분장 >

구 분		업무내용
방제 선단	부 선 선 장	○ 방제선단 총괄지휘 ○ 훈련상황 보고 ○ ㉠호 유회수기 위치 결정
	부 선 기관장	○ 방제부선 승선인력(일용근로자) 통솔 ○ 방제부선 방제장비 작동 감독 ○ 폐유인수 및 인도량 확인 ○ 부선 선장 업무 보조
	부선 갑판원	○ 부선 기관장 업무 보조

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

「선박안전법 시행규칙」 제18조에 따라 정박 中에는 최대승선인원을 초과하여 승선이 가능하다고는 하나, 정박을 위해서는 투묘, 계류 등이 필요한 점을 고려할 때 직원이 승선하지 않은 채로 타 선박에서 전선 및 투묘작업을 수행하여 방제 현장에 투입 되는 것은 현실적으로 어려운 상황임을 확인하였다.

* 예선이 ㉠호를 예인하는 도중 비상상황(악천후 등) 발생 시, 직원의 승선하지 않은 상태에서는 부선에서의 비상조치(비상투묘 등), 계류작업 등 불가

3. 감사결과 확인된 문제점

해당선박은 공단 「직제규정시행세칙」 상 정원이 3명으로 지정되어 있음에도 불구하고, 무인부선으로 건조되어 선박검사증서 상에는 실제 승선가능인원이 0명(선원0명, 임시승선자 0명)임을 확인하였다.

* '23년 상가수리 시에도 외부 항만개발 업체와 예인 계약을 체결하여 무인 상태에서 예인

4. 관계부서 의견

이에 대하여 울산지사는 본사 관련부서 협의 후 승선인원을 검토하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

울산여수지사장은 방제부선 ★·㉠에서 비상투묘, 계류작업 등이 이루어질 수 있도록 본사 담당부서와 협의하여, 선박증서상의 승선가능 인원을 조정하시기 바랍니다. (권고)

시 정 요 구

제 목 △호, ●호 테일링 작업수당 지급에 관한 사항

관 련 부 서 울산지사

조 치 부 서 울산지사

내 용

1. 업무개요

울산지사 예방선 △호와 ●호는 울산항에 입항하는 유조선의 테일링 작업 (해상접안시설 계류시 본선과 하역 시설의 안전 및 오염사고예방을 위한 선미로 프 조정작업)을 수행하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

테일링 수당은 '24.1.16. 개정된 「기술직 기타수당 및 복리후생비 지급지침」 제3조 및 [별표2] 특별 작업비 산정 및 지급방법에 따라 지급하게 되어 있으며, 마력별 지급률은 [별표1]의 제2호의 기준에 따라 청구하는 시간당 예선사용료와 가장 근접한 사용료의 마력별 지급률을 적용하여 작업비를 산정하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□, ◇과 체결한 울산지사 테일링 요율은 594,000원으로 중앙예선운영협의회 예선요율표 내 2,300마력 요율(597,310원)과 가장 근접함을 확인 할 수 있었으며, 따라서, △호와 ●호 작업비 산정시에는 2,300마력 지급률인 15.41%를 공통으로

적용하여 지급하였어야 하나, 본선 마력 기준인 △호는 9.6%, ●호는 13.0%를 적용하여 테일링 작업수당을 적게 지급하고 있었다.

4. 관계부서 의견

이에 대하여 울산지사에서는 앞으로 작업수당이 정확하게 산정될 수 있도록 철저하게 관리하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

울산지사장은 △호와 ●호 테일링 작업수당을 ‘중앙예선운영협의회 예선사용 요율표’에 따라 재 산정한 금액으로 추가 지급하시기 바랍니다. (시정)

일련번호	2024-종합-02-지적-07
------	------------------

경 고 요 구

제 목 폐기물 처리에 관한 사항

관 련 부 서 울산지사

조 치 부 서 울산지사

내 용

1. 업무개요

울산지사 방제선 ●호(총 톤수 11톤)와 작업선 ■호(2.31톤)를 불용절차를 통해 폐선처리를 확정하고 폐기물처리업체와 수의계약을 체결하여 [표1]과 같이 폐선 조치를 완료하였다.

[표 1] 울산지사 선박 폐선 처리 현황

선명	말소일자	폐기물처리량	계근증명서	처리비용	비고
■호	'21.5.3	1.8 톤	없음	수입 210,000원	선외기 매각
●호	'22.8.24	약 10 톤	없음	수입 1,300,000원	고철매각

그리고 선박 상가수리 등으로 인해 발생한 철거품은 수리내역서와 일치하도록 품명, 수량 등을 작성하여 관리하고 있다.

2. 관계 법령(규정) 및 판단 기준

5톤 이상의 사업장 폐기물의 경우 배출자가 환경부령으로 정하는 바에 따라 배출자신고 이행 의무가 있으므로 폐기물 배출자가 폐기물 처리량의 명확한 확인을 통해 적법 배출여부를 확인해야 할 필요가 있다.

그리고 「선박운영규정」[별표2]에 따르면 선박에서 발생하는 철거 발생품은 선체 또는 기관 수리 시 발생하는 각종 장비 및 기계류, 철판, 파이프 등의 교환 부품 일체를 말하며, 별지 제17호 서식을 이용하여 수리내역서에 기재된 교환부품의 수량과 철거 발생품 현황의 수량이 일치하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

폐기물처리업체에서 작성한 폐기물처리 확인서에 따르면, ■호의 폐기물처리 종류와 수량은 폐어선폐기물 1.8톤, ●호는 폐기물종류 구분 없이 반출량 10톤으로만 기재되어 있었고,

해당 폐기물처리 감독관 또는 담당자의 폐기물 계량증명 확인절차 없이 폐기물 처리량이 결정되어 관련대금 정산이 마무리 된 것으로 확인되었다.

그리고 '21년부터 현재까지 선박 상가수리 후 발생한 철거발생품을 수거하여 고철매각 처리하였으나, 아래 [표2]와 같이 철거품의 품명과 수량을 교환부품별로 작성하지 않고 ‘파이프 등 고철류’ 등으로 일괄 작성하여 실제 발생한 철거발생품이 교환 부품과 일치하는지 여부를 확인할 수 없었다.

[표 2] 울산지사 선박 상가수리 철거발생품 처리 현황

연 번	선명	발생일자	품명기재	수량	폐기방법
1	A호	2021.7.26	밸브, 파이프 등 고철류	990kg	고철매각
2	B호	2021.8.18	고철	150kg	고철매각
3	C호	2022.6.28	초크, 파이프 등 고철류	130kg	고철매각
4	B호	2023.9.8	초크, 파이프 등 고철류	330kg	고철매각
5	D호	2023.11.14	파이프 등 고철류	90kg	고철매각
6	E호	2023.11.29	파이프 등 고철류	1,410kg	고철매각

4. 관계부서 의견

이에 대하여 울산지사는 앞으로 폐기물 계량증명을 정확하게 확인하고, 철거발생품 처리 현황을 상세하게 작성하도록 하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

울산지사장은 폐선 및 상가수리 철거품 처리시 발생하는 폐기물 종류와 발생량이 명확하게 확인 될 수 있도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (경고)